

¿Qué es la jurisprudencia?

*Del latín iuris prudentia a la contradicción de tesis
299/2013 y el voto de José Ramón Cossío Díaz*

Lectura de 15 minutos · Nivel: licenciatura · Actualizado al 9 de octubre de 2026

RESUMEN

Qué es la jurisprudencia, de dónde viene la palabra, cómo nació en México la jurisprudencia obligatoria y cómo se forma hoy; por qué la Suprema Corte resolvió en 2014 que ningún juez inferior puede dejar de aplicar su jurisprudencia, qué objetó el ministro José Ramón Cossío Díaz y de dónde viene la obligatoriedad: del artículo 94 de la Constitución, no sólo del 217 de la Ley de Amparo.

PALABRAS CLAVE jurisprudencia · precedente obligatorio · reiteración · contradicción de criterios · artículo 94 constitucional · artículo 217 de la Ley de Amparo · contradicción de tesis 299/2013 · distinción

IDEAS CLAVE

- La jurisprudencia es la interpretación del derecho que hacen los tribunales y que, cumplidos ciertos requisitos, obliga a otros jueces.
- En México se forma hoy por precedente (Pleno de la Suprema Corte, seis votos), por reiteración (cinco sentencias unánimes de un tribunal colegiado) y por contradicción de criterios.
- En 2014 la Suprema Corte resolvió, por siete votos contra dos, que ningún juez de menor jerarquía puede inaplicar su jurisprudencia por control de constitucionalidad o de convencionalidad.
- La obligatoriedad de la jurisprudencia la manda la Constitución (art. 94); la Ley de Amparo fija sus términos. La salida legítima del juez es distinguir.

ÍNDICE

1	Introducción: una regla que no estaba en ninguna ley	2	7	La contradicción de tesis 299/2013	6
2	La palabra y su origen romano	2	8	El voto de José Ramón Cossío Díaz	7
3	Qué es hoy la jurisprudencia	3	9	¿De dónde viene la obligatoriedad?	8
4	Cómo nació la jurisprudencia obligatoria en México	3	10	El dilema del juez	8
5	Cómo se forma hoy	5	11	Conclusión	9
6	La jurisprudencia también se equivoca	5		Glosario	9
				Preguntas para el repaso	9
				Fuentes	10

Introducción: una regla que no estaba en ninguna ley

En enero de 2005, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en el Estado de México, revisaba en amparo directo la condena de un hombre por violación y lesiones calificadas cometidas contra su esposa ¹. El tribunal tenía un problema: desde 1994 estaba vigente una jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que decía esto:

JURISPRUDENCIA (MODIFICADA EN 2005) 1a./J. 10/94, registro digital 206115

«El que uno de los cónyuges imponga al otro la cópula normal de manera violenta, cuando subsiste la obligación de cohabitar, no es suficiente para que se configure el delito de violación previsto en el artículo 265 del Código Penal para el Distrito Federal, a pesar de la utilización de los medios típicos previstos para su integración; ya que si bien el cónyuge tiene derecho a la relación sexual con su pareja, no puede permitirse que lo obtenga violentamente; por lo que de observar tal conducta se adecuará a lo establecido en el artículo 226 del ordenamiento en cita, al ejercitar indebidamente su derecho.»

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, núm. 77, mayo de 1994, p. 18; contradicción de tesis 5/92, 28 de febrero de 1994, mayoría de tres votos ²

El artículo 265 del código penal no exceptuaba a los cónyuges: la excepción era obra de la interpretación. La regla no estaba escrita en ninguna ley; era jurisprudencia, y los tribunales estaban obligados a aplicarla. El tribunal del Estado de México no la ignoró: razonó que, por la brutalidad del ataque, el llamado «débito carnal» había perdido su vigencia, negó el amparo y, meses después, pidió a la Suprema Corte que modificara la jurisprudencia ¹. Esta lectura explica qué es la jurisprudencia, por qué obliga y qué puede hacer un juez cuando le parece equivocada.

La palabra y su origen romano

Jurisprudencia viene del latín *iuris prudentia*: la *prudentia* del *iuris*, la prudencia del derecho. *Prudens* es una contracción de *providens*, participio de *providere*, «ver antes, prever» ³; Cicerón lo dijo así: «Quos prudentes possumus dicere, id est providentes» («a los que podemos llamar prudentes, es decir, previsores») ⁴.

SEMBLANZA

Ulpiano (Domicio Ulpiano)

s. III d. C.
derecho romano

QUIÉN FUE

Jurista romano de la época de los Severos; sus obras son una de las fuentes más citadas del Digesto de Justiniano.

QUÉ APORTÓ

Su definición de la jurisprudencia abre el Digesto y las Instituciones de Justiniano.

DIGESTO DE JUSTINIANO D. 1.1.10.2 (Ulpiano, Reglas, libro I)

«Jurisprudencia es el conocimiento de las cosas divinas y humanas, y la ciencia de lo justo y de lo injusto.»

TEXTO ORIGINAL (LATÍN) *Iuris prudentia est divinarum atque humanarum rerum notitia, iusti atque iniusti scientia.*

NOTA Traducción de Ildefonso L. García del Corral (1889). La misma frase está en las Instituciones de Justiniano, 1.1.1.

ed. Mommsen, Berlín, 1893, p. 1; trad. García del Corral, Barcelona, 1889, p. 199 ^{5,6}

En Roma, los *prudentes* eran juristas a quienes se consultaba. El Digesto cuenta que, antes de Augusto, respondían quienes «tenían confianza en sus estudios», y que Augusto fue el primero que, «para que fuese mayor la autoridad del derecho, determinó que se respondiese en virtud de autorización suya» (*ius respondendi*) ⁷. Las Instituciones de Justiniano añaden que las opiniones de esos juristas «tenían tal autoridad, que no era lícito a un juez apartarse de la respuesta de aquéllos» ⁸. Es un antecedente remoto, no directo, de la idea de que un criterio de interpretación puede obligar a los jueces.

Qué es hoy la jurisprudencia

Para la Suprema Corte, la jurisprudencia es interpretación: «no constituye una norma jurídica nueva equiparable a la ley», y por eso su aplicación no viola, por sí misma, la garantía de irretroactividad ⁹. Pero la propia Corte también la llama «fuente formal de derecho» ¹⁰: es el criterio con el que los tribunales interpretan la Constitución y las leyes y que, cumplidos ciertos requisitos, obliga a otros jueces a resolver igual los casos semejantes. Lo que obliga son las razones necesarias para decidir: la Ley de Amparo dispone que «las cuestiones de hecho o de derecho que no sean necesarias para justificar la decisión no serán obligatorias» ¹¹.

Cómo nació la jurisprudencia obligatoria en México

SEMBLANZA

Ignacio L. Vallarta

1830-1893

derecho constitucional

QUIÉN FUE

Jurista y político jalisciense; presidió la Suprema Corte de Justicia entre 1877 y 1882.

QUÉ APORTÓ

La Suprema Corte le atribuye el sistema de las cinco ejecutorias uniformes, origen de la jurisprudencia por reiteración.

1870

El 8 de diciembre, el Congreso de la Unión crea el Semanario Judicial de la Federación; lo promulga Benito Juárez. Su primera época comienza en enero de 1871.

1882

La Ley de Amparo del 14 de diciembre hace obligatoria la interpretación de la Corte fijada en cinco ejecutorias uniformes.

1897	El Código Federal de Procedimientos Civiles suprime la institución de la jurisprudencia.
1908	El nuevo Código Federal de Procedimientos Civiles la restablece (art. 786: cinco ejecutorias y nueve votos).
1951	La reforma al art. 107, fr. XIII, la lleva a la Constitución y crea la contradicción de tesis entre tribunales colegiados.
1967	La regla pasa al art. 94 de la Constitución.
2011	Nacen los plenos de circuito; la Ley de Amparo de 2013 regula la jurisprudencia en sus arts. 215 a 230.
2021	Reforma judicial: jurisprudencia por precedentes (ocho votos en Pleno, cuatro en Sala) y plenos regionales; inicia la Undécima Época.
2024	Reforma judicial: Corte de nueve integrantes, sin Salas; el precedente exige seis votos. La Duodécima Época inicia el 1 de septiembre de 2025.

El decreto de 1870 dispuso: «Se establece un periódico con el nombre de "Semanario Judicial de la Federación", en que se publicarán: Todas las sentencias definitivas pronunciadas por los tribunales federales...»¹². La Ley de Amparo de 1882 no definió la jurisprudencia: la protegió con una sanción.

LEY DE AMPARO DE 1882 Artículo 70

«La concesión o denegación del amparo contra el texto expreso de la Constitución ó contra su interpretación, fijada por la Suprema Corte, por lo menos en cinco ejecutorias uniformes, se castigará con la pérdida de empleo, y con prisión de seis meses á tres años, si el Juez ha obrado dolosamente; y si sólo ha procedido por falta de instrucción ó descuido, quedará suspenso de sus funciones por un año.»

Transcrito en SCJN, La Undécima Época del Semanario Judicial de la Federación, 2022, pp. 34-35¹³

La reforma publicada en el Diario Oficial el 19 de febrero de 1951 dio rango constitucional a la jurisprudencia; el texto salió con una errata en la palabra clave («obligatoria la jurisdicción»), corregida por fe de erratas el 14 de marzo¹⁴. Desde la reforma de 25 de octubre de 1967, la regla vive en el artículo 94¹⁵.

Cómo se forma hoy

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Artículo 94, párrafos undécimo y duodécimo (texto vigente)

«La ley fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia que establezcan los Tribunales del Poder Judicial de la Federación sobre la interpretación de la Constitución y normas generales, así como los requisitos para su interrupción.»

«Las razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias dictadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por mayoría de seis votos serán obligatorias para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas.»

CPEUM, última reforma DOF 7 de octubre de 2026 ¹⁶

Según la Ley de Amparo, la jurisprudencia «se establece por precedentes obligatorios, por reiteración y por contradicción» (art. 215) ¹¹:

- **Precedente:** las razones de las sentencias del Pleno de la Suprema Corte aprobadas por al menos seis votos (art. 222).
- **Reiteración:** cuando un tribunal colegiado de circuito sustenta «por unanimidad, un mismo criterio en cinco sentencias no interrumpidas por otra en contrario» (art. 224).
- **Contradicción:** cuando chocan criterios. Los plenos regionales resuelven los de tribunales colegiados de su región; el Pleno de la Suprema Corte, los de plenos regionales o de colegiados de regiones distintas (arts. 225 y 226). La resolución sólo fija el criterio: no afecta los casos ya resueltos.

La obligatoriedad es escalonada (art. 217): la jurisprudencia de la Suprema Corte obliga a todas las autoridades jurisdiccionales del país, «con excepción de la propia Suprema Corte»; la de los plenos regionales, a las de su región; la de los colegiados, a las de su circuito, salvo a los demás colegiados. Y «en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna» ¹¹.

PRECISIÓN La jurisprudencia anterior a la renovación judicial de 2025 sigue vigente: los precedentes, tesis y jurisprudencias anteriores «mantendrán su vigencia» (transitorio Décimo Octavo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación de 2024) ¹⁷.

La jurisprudencia también se equivoca

Las tesis antiguas muestran cuánto puede envejecer un criterio. En 1936, la Primera Sala consideró que un hombre que mató a su esposa tras oírla confesar una infidelidad había sufrido «un choque espiritual terrible que ofuscó su razón», y que su caso quedaba comprendido en la pena atenuada del homicidio por adulterio ¹⁸. En 1962 sostuvo que, si una adolescente de quince años aceptaba las insinuaciones de un familiar casado, «el elemento normativo de la honestidad falta en absoluto», y por eso no había estupro ¹⁹. Eran tesis ais-

ladas, no jurisprudencia obligatoria, y las leyes que aplicaban cambiaron; hoy chocarían con la igualdad y la prohibición de discriminar de los artículos 1o. y 4o. de la Constitución ¹⁶.

La 1a./J. 10/94 sí era obligatoria. El 16 de noviembre de 2005, al resolver la solicitud de modificación de jurisprudencia Varios 9/2005-PS, la Primera Sala la modificó por unanimidad de cinco votos –Gudiño Pelayo, Valls Hernández, Silva Meza, Cossío Díaz y Sánchez Cordero, ponente– y canceló las siete tesis hermanas de 1994 ¹⁷:

JURISPRUDENCIA (MODIFICADA) 1a./J. 10/94, registro digital 176065

«...cuando uno de los cónyuges obtiene la cópula por medios violentos -sean éstos físicos y/o morales-, queda debidamente integrado el delito de violación, sin importar la existencia del vínculo matrimonial.»

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXIII, enero de 2006, p. 658 (legislación del Estado de Puebla) ²⁰

La contradicción de tesis 299/2013

¿Y si un juez, en lugar de pedir el cambio, se niega a aplicar una jurisprudencia porque viola derechos humanos? Una jurisprudencia de la Primera Sala de 2005, la 1a./J. 83/2005, sostenía que los vehículos extranjeros hallados fuera de la zona de vigilancia aduanal sin la documentación de su legal estancia se presumen introducidos al país «por quien los posea, los porte o se ostente como su propietario», salvo prueba en contrario (contrabando presunto, art. 103, fr. II, del Código Fiscal de la Federación) ²¹. En 2013, el Octavo Tribunal Colegiado del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, la declaró «inconveniente» por violar la presunción de inocencia y la dejó de aplicar al quejoso; el Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, en Durango, sostuvo que los jueces no tienen «potestad para decidir si una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación transgrede o no una norma convencional» ²².

El 14 de octubre de 2014, el Pleno resolvió por siete votos contra dos, con ponencia de Jorge Mario Pardo Rebolledo; votaron en contra José Ramón Cossío Díaz y el presidente Juan N. Silva Meza ²³.

JURISPRUDENCIA P./J. 64/2014 (10a.), registro digital 2008148

«...aun partiendo del nuevo modelo de interpretación constitucional, no es posible determinar que la jurisprudencia del Máximo Tribunal del país pueda ser objeto de la decisión de un órgano de menor grado que tienda a inaplicarla, como resultado del ejercicio de control de convencionalidad ex officio, porque permitirlo daría como resultado que perdiera su carácter de obligatoria, ocasionando falta de certeza y seguridad jurídica.»

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 13, diciembre de 2014, t. I, p. 8 ²³

La sentencia de la mayoría reconoce que «cuando una decisión jurisdiccional es declarada formalmente obligatoria para las decisiones futuras, desempeña exactamente el mismo papel que la ley» ²². De ahí la paradoja: desde el Varios 912/2010 cualquier juez puede dejar de aplicar una ley contraria a los derechos humanos, pero no una jurisprudencia de la Corte.

El voto de José Ramón Cossío Díaz

José Ramón Cossío Díaz había llevado el asunto como ponente en la Primera Sala, donde su proyecto fue rechazado por cuatro votos contra uno ²⁴. En su voto particular escribió que la decisión de la mayoría «fue equivocada» ²⁵.

VOTO PARTICULAR, CT 299/2013

José Ramón Cossío Díaz, párrafos 20, 31 y 39

«Insisto: salvo que se la crea epistémicamente superior o que se admita que su jurisprudencia es infalible, no veo ninguna razón válida que permita pensar en que la Corte está exenta del principio pro persona.»

«Debo subrayar que con la posibilidad de inaplicación de la jurisprudencia, no se pretende en ningún momento que los tribunales no tengan la carga argumentativa de justificación previa a la inaplicación, así como seguir los pasos establecidos en el expediente varios 912/2010, para respetar la presunción de constitucionalidad de la misma jurisprudencia.»

«...si tienen buenas razones -suficientes para derrotar las razones del criterio jurisprudencial- para considerar que tales criterios son violatorios de algún derecho humano de fuente constitucional y/o convencional.»

Voto particular, registro digital 41855, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 23, t. I ²⁵

Para Cossío, la jurisprudencia, como la ley, se presume constitucional, pero esa presunción puede vencerse con buenas razones; y la seguridad jurídica no se pierde: «El efecto que aquí se propone que tenga la inaplicación de la jurisprudencia es únicamente el de no aplicarla en un caso concreto, no el de interrumpir su obligatoriedad de manera general», y esa inaplicación puede revisarse ²⁵. En la sesión del 14 de octubre, en réplica a un ministro de la mayoría, lo resumió: «ya hace muchos años dejé de creer en la infalibilidad de nadie» ²⁶. Silva Meza, en su propio voto, sostuvo que la obligatoriedad de la jurisprudencia «encuentra su límite en el propio artículo 1o. constitucional» ²⁷.

PRECISIÓN La expresión «presunción de constitucionalidad semejante a la de las leyes» es una paráfrasis: lo literal es el párrafo 31 citado arriba, que remite a los pasos del Varios 912/2010, formulados para las leyes. Cossío y Roberto Lara Chagoyán desarrollaron el argumento en «¿Derechos humanos o jurisprudencia infalible?» (2015) ²⁸.

¿De dónde viene la obligatoriedad?

Podría pensarse: si la jurisprudencia obliga porque lo dice el artículo 217 de la Ley de Amparo, y esa ley está por debajo de la Constitución, un juez podría dejar de aplicar ese artículo como cualquier otra ley. La Segunda Sala respondió en 2015 que el artículo 217 no transgrede el artículo 1o. constitucional: lo que dispone «constituye una inexcusable obligación constitucional de los órganos jurisdiccionales»²⁹. Y la propia Corte ha dicho que la fuerza normativa de su jurisprudencia «proviene de la autoridad otorgada por el Constituyente al máximo y último intérprete de la Constitución»³⁰.

La razón está en el artículo 94: la Constitución ordena que la ley fije los términos en que la jurisprudencia es obligatoria y, desde 2021, dice por sí misma que las razones de las sentencias del Pleno aprobadas por la mayoría exigida obligan a todas las autoridades jurisdiccionales¹⁶. La Ley de Amparo desarrolla un mandato constitucional. En los hechos, frente a un juez, la jurisprudencia de la Corte pesa más que una ley: la ley puede inaplicarse si viola derechos humanos; la jurisprudencia de la Corte, no^{23,29}.

PRECISIÓN Ninguna tesis de la Corte ubica formalmente la jurisprudencia «por encima» o «al nivel» de la ley; lo que puede afirmarse es su efecto práctico frente a los jueces obligados.

El dilema del juez

¿Qué puede hacer hoy un juez frente a una jurisprudencia que le parece injusta o desfasada?

- **Distinguir.** En 2023 el Pleno resolvió, por unanimidad de once votos, que los tribunales no pueden desatender la jurisprudencia de la Corte, «sin embargo, sí resulta válido, de conformidad con la teoría del precedente, que a través del ejercicio de distinción estimen que un criterio no resulta aplicable a un caso concreto»¹⁰. La distinción exige hechos distintivos relevantes y argumentos suficientes; no es desobedecer.
- **Reconocer el cambio de la ley.** Cuando el precepto interpretado «se reforma sustancialmente, cambiando su sentido y alcance», la jurisprudencia ya no es aplicable a la norma reformada³¹.
- **Expresar el desacuerdo por las vías institucionales:** el voto particular, la denuncia de contradicciones de criterios y la petición de que la Corte atraiga un asunto de interés y trascendencia.

Cambiar una jurisprudencia de la Corte sólo puede hacerlo la propia Corte, dando «argumentos suficientes que justifiquen el cambio de criterio» (art. 228 de la Ley de Amparo)¹¹. La vía formal para pedirle ese cambio —la modificación de 2005, convertida en 2013 en la sustitución del art. 230— se derogó el 7 de junio de 2021³². Hasta el 9 de octubre de 2026 no localizamos ninguna tesis que interrumpa o abandone la P./J. 64/2014.

Conclusión

La jurisprudencia es el derecho dicho por los jueces: interpretación que, por mandato de la Constitución, obliga a resolver igual los casos semejantes y da certeza a quienes litigan. Como toda obra humana, puede equivocarse y también corregirse: la 1a./J. 10/94 duró casi doce años y cambió porque un tribunal obligado a aplicarla lo pidió. La pregunta que dejó el voto de Cossío sigue abierta: mientras la Corte no se corrige, ¿quién protege a la persona del caso concreto?

Glosario

Jurisprudencia

Criterio de interpretación de los tribunales que, cumplidos los requisitos legales, es obligatorio para otros órganos jurisdiccionales.

Precedente obligatorio

Razones de una sentencia del Pleno de la Suprema Corte aprobadas por al menos seis votos.

Reiteración

Jurisprudencia de un tribunal colegiado formada por cinco sentencias unánimes no interrumpidas por otra en contrario.

Contradicción de criterios

Procedimiento para decidir cuál de dos criterios opuestos debe prevalecer.

Tesis aislada

Criterio publicado que no reúne los requisitos de la jurisprudencia; orienta, pero no obliga.

Distinción

Técnica que permite no aplicar un precedente cuando el caso tiene hechos relevantes distintos.

Interrupción

Pérdida de obligatoriedad de una jurisprudencia cuando el tribunal que la emitió se aparta de ella con argumentos suficientes.

Principio pro persona

Deber de preferir la interpretación que más proteja a la persona (art. 1o. constitucional).

Preguntas para el repaso

1. ¿Qué significa iuris prudentia y qué dice la definición de Ulpiano?
2. ¿Por qué la Ley de Amparo de 1882 protegió la interpretación de la Corte con una sanción?
3. ¿Cuáles son las tres formas de integrar jurisprudencia y qué votación exige cada una?
4. ¿Qué decía la 1a./J. 10/94 y cómo se modificó en 2005?
5. ¿Qué resolvió la contradicción de tesis 299/2013 y con qué argumento?
6. ¿Qué objetó José Ramón Cossío Díaz y cómo proponía preservar la seguridad jurídica?

7. ¿Por qué la obligatoriedad de la jurisprudencia no depende sólo del artículo 217 de la Ley de Amparo?
8. ¿Qué diferencia hay entre distinguir una jurisprudencia y desobedecerla?

CÓMO CITAR ESTA LECTURA

Iurexia, «¿Qué es la jurisprudencia?. Del latín iuris prudentia a la contradicción de tesis 299/2013 y el voto de José Ramón Cossío Díaz», *Derecho mexicano, explicado*, material de lectura, actualizado al 9 de octubre de 2026.

Material académico e informativo. No sustituye la asesoría de un abogado. Iurexia es una plataforma de inteligencia artificial para el trabajo jurídico en México: iurexia.com.

Fuentes

Los números en el texto remiten a esta lista. Las traducciones de textos escritos en otros idiomas son propias, salvo que se diga otra cosa. Enlaces consultados el 9 de octubre de 2026.

1. SUPREMA CORTE SCJN, Primera Sala, Varios 9/2005-PS, solicitud de modificación de la jurisprudencia 1a./J. 10/94, 16 de noviembre de 2005 (ejecutoria, registro 19271). <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/176065>
2. TESIS DEL SEMANARIO SCJN, Primera Sala, 1a./J. 10/94, registro digital 206115. <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/206115>
3. DOCTRINA A. Ernout y A. Meillet, *Dictionnaire étymologique de la langue latine*, s.v. prūdēns, pp. 540-541. <https://archive.org/details/DictionnaireEtymologiqueDeLaLangueLatine>
4. DOCUMENTO HISTÓRICO Cicerón, *De divinatione*, I, 111. <https://www.thelatinlibrary.com/cicero/divinatione1.shtml>
5. DOCUMENTO HISTÓRICO Corpus iuris civilis, vol. I: Digesta, ed. Th. Mommsen, Berlín, 1893, p. 1 (D. 1.1.10.2). <https://archive.org/details/corpusiuriscivil00krueuoft/page/n116>
6. DOCUMENTO HISTÓRICO I. L. García del Corral, *Cuerpo del derecho civil romano*, t. I, Barcelona, 1889, p. 199 (D. 1.1.10.2). <https://archive.org/details/cuerpodelderechocivilromanoP1T1>
7. DOCUMENTO HISTÓRICO I. L. García del Corral, *Cuerpo del derecho civil romano*, t. I, Barcelona, 1889, p. 208 (D. 1.2.2.49). <https://archive.org/details/cuerpodelderechocivilromanoP1T1>
8. DOCUMENTO HISTÓRICO I. L. García del Corral, *Cuerpo del derecho civil romano*, Instituta 1.2.8, p. 7. <https://archive.org/details/cuerpodelderechocivilromanoP1T1>
9. TESIS DEL SEMANARIO SCJN, Pleno, P./J. 145/2000, registro digital 190663. <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/190663>
10. TESIS DEL SEMANARIO SCJN, Pleno, P./J. 6/2023 (11a.), contradicción de criterios 408/2022, registro digital 2027495. <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027495>
11. LEY Ley de Amparo, arts. 215 a 230, última reforma DOF 16 de octubre de 2025. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LAmp.pdf>
12. DOCUMENTO HISTÓRICO Decreto del Congreso de la Unión de 8 de diciembre de 1870 (facsimil en SCJN, 2022, p. 12). https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/publicaciones_scjn/publicacion/2023-03/UND%C3%89CIM A%20%C3%89POCA%20SJF_DIGITAL%20%281%29.pdf
13. DOCTRINA SCJN, La Undécima Época del Semanario Judicial de la Federación. Un nuevo paradigma, 2022, pp. 33-37. https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/publicaciones_scjn/publicacion/2023-03/UND%C3%89CIMA%20%C3%89POCA%20SJF_DIGITAL%20%281%29.pdf
14. DIARIO OFICIAL Diario Oficial de la Federación, 19 de febrero de 1951 (reforma al art. 107, fr. XIII) y fe de erratas de 14 de marzo de 1951. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum_art.htm
15. DIARIO OFICIAL Diario Oficial de la Federación, 25 de octubre de 1967 (reforma al art. 94). https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum_art.htm
16. CONSTITUCIÓN Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, arts. 1o., 4o., 94 y 107, última reforma DOF 7 de octubre de 2026. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf>
17. LEY Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (DOF 20 de diciembre de 2024), transitorio Décimo Octavo. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LOPJF.pdf>
18. TESIS DEL SEMANARIO SCJN, Primera Sala, tesis aislada, registro digital 311812 (1936). <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/311812>
19. TESIS DEL SEMANARIO SCJN, Primera Sala, tesis aislada, registro digital 260106 (1962). <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/260106>
20. TESIS DEL SEMANARIO SCJN, Primera Sala, 1a./J. 10/94 (modificada), registro digital 176065. <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/176065>
21. TESIS DEL SEMANARIO SCJN, Primera Sala, 1a./J. 83/2005, registro digital 178017. <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/178017>

22. SUPREMA CORTE SCJN, Pleno, contradicción de tesis 299/2013, ejecutoria, registro 25944, pp. 4-6, 12-13. <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/ejecutoria/25944>
23. TESIS DEL SEMANARIO SCJN, Pleno, P./J. 64/2014 (10a.), registro digital 2008148. <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2008148>
24. SUPREMA CORTE SCJN, Pleno, versión taquigráfica de la sesión de 13 de octubre de 2014, p. 35. https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/versiones-taquigraficas/documento/2016-11-04/13oct2014_0.pdf
25. SUPREMA CORTE José Ramón Cossío Díaz, voto particular en la CT 299/2013, registro 41855 (párrs. 3, 20, 31, 33 y 39). <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/voto/41855>
26. SUPREMA CORTE SCJN, Pleno, versión taquigráfica de la sesión de 14 de octubre de 2014, p. 33. https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/versiones-taquigraficas/documento/2016-11-04/14oct2014_0.pdf
27. SUPREMA CORTE Juan N. Silva Meza, voto particular en la CT 299/2013, registro 41857. <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/voto/41857>
28. DOCTRINA J. R. Cossío Díaz y R. Lara Chagoyán, «¿Derechos humanos o jurisprudencia infalible?», Cuestiones Constitucionales, núm. 32, 2015, pp. 81-109. <https://www.redalyc.org/pdf/885/88541038003.pdf>
29. TESIS DEL SEMANARIO SCJN, Segunda Sala, 2a. XL/2015 (10a.), registro digital 2009411. <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2009411>
30. TESIS DEL SEMANARIO SCJN, Segunda Sala, 2a./J. 139/2015 (10a.), registro digital 2010625. <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2010625>
31. TESIS DEL SEMANARIO SCJN, Primera Sala, 1a. LXX/2006, registro digital 175300. <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/175300>
32. DIARIO OFICIAL Decreto de reforma a la Ley de Amparo, DOF 7 de junio de 2021 (deroga el art. 230). <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lamp.htm>